



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BK/TH/02926-3/2024.

Tárgy: A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által fenntartott Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium szakképző intézmény működési engedélye

Ügyintéző: Gulyás István
Telefon: 76/795-758

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság** (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.), mint fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó) kérelmének helyt adok, és a **Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium** (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.) szakképző intézmény (a továbbiakban: Intézmény) működését az érvényes BK/TH/03480-2/2020. iktatószámú működési engedély módosításával, jelen határozat véglegessé válásának napjától az alábbiak szerint

engedélyezem:

Az alapító neve, székhelye:

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
9090 Pannonhalma, Várkerület 1.

A fenntartó neve, székhelye:

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
9090 Pannonhalma, Várkerület 1.

Az intézmény neve:

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium

típusa:

Többcélú szakképző intézmény
- technikum
- szakképző iskola
- kollégium

OM azonosítója:

203365

adószáma:

19153670-2-03

székhelye:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.

Az intézmény szakképzési alapfeladatai:

– technikumi szakmai oktatás (melynek keretében a magyar nyelvű oktatással párhuzamosan nyelvi előkészítő évfolyammal induló két tanítási nyelvű oktatás is folyik)
– szakképző iskolai szakmai oktatás

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

☎ 76/795-758, KRID: 326394720 ✉ gulyas.istvan@bacs.gov.hu

Az intézmény köznevelési alapfeladatai: -kollégiumi ellátás
-a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása

Alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb tanulólétszám, amelyet az intézmény fogadni képes:

Szakképzési alapfeladat:
Technikumi szakmai oktatás: 920 fő
Szakképző iskolai szakmai oktatás: 60 fő
Köznevelési alapfeladat:
Kollégiumi ellátás: 145 fő

A gyermekétkeztetés ellátásának módja: Külső szolgáltató igénybevételével az intézmény saját melegítőkonyháját és étkezőjét használva.

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékoságnak a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározása:

- beszédfogyatékos tanuló
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló (olvasási zavar (diszlexia), írásképtelenség (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia), helyesírás zavara (diszortográfia), számolási zavar (diszkalkulia), ezek együtt járása miatt kevert specifikus tanulási zavarok

A Szakképzés megnevezése, azonosító száma, az ágazat megnevezése, a gyakorlati képzés megszervezésének módja:

Felmenő rendszerben 2020. szeptember 1-től

(2020. szeptember 1-től kezdő évfolyamon)

Technikumi szakmai oktatás (melynek keretében a magyar nyelvű oktatással párhuzamosan nyelvi előkészítő évfolyammal induló két tanítási nyelvű oktatás is folyik)

<u>Ágazat</u>	<u>Szakma azonosító száma</u>	<u>Szakma megnevezése</u>	<u>Szakmairánya</u>	<u>Szakmai oktatás időtartama /év</u>	
				<u>alapfokú iskolai végzettséggel</u>	<u>érettségi végzettséggel</u>
<u>Gépészet</u>	<u>5 0715 10 06</u>	<u>Gépgyártás-technológiai technikus</u>	=	<u>5</u>	<u>2</u>
<u>Gépészet</u>	<u>5 0715 10 05</u>	<u>Gépész technikus</u>	<u>CAD-CAM</u>	<u>5</u>	<u>2</u>
<u>Informatika és távközlés</u>	<u>5 0612 12 02</u>	<u>Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus</u>	=	<u>5</u>	<u>2</u>
<u>Informatika és távközlés</u>	<u>5 0613 12 03</u>	<u>Szoftverfejlesztő és -tesztelő</u>	=	<u>5</u>	<u>2</u>

Szakképző iskolai szakmai oktatás

<u>Ágazat</u>	<u>Szakma azonosító száma</u>	<u>Szakma megnevezése</u>	<u>Szakmairánya</u>	<u>Szakmai oktatás időtartama</u> <u>/év</u>	
				<u>alapfokú iskolai végzettséggel</u>	<u>érettségi végzettséggel</u>
<u>Gépészet</u>	<u>4 0715 10 07</u>	<u>Gépi és CNC forgácsoló</u>	=	<u>3</u>	<u>2</u>
<u>Gépészet</u>	<u>4 0715 10 01</u>	<u>CNC programozó</u>	=	<u>4</u>	<u>3</u>

Kifutó rendszerben

A 2020. szeptember 1-től 10., vagy annál magasabb évfolyamot kezdő tanulók számára

Az oktatott szakképesítések szakmacsoportja és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítések megnevezése, azonosító száma és a gyakorlati képzés biztosításának módja

Ágazati technikumi (korábban szakgimnáziumi) szakmai oktatás a 9-12. évfolyamon (kéttanítás nyelvű oktatás keretében is), + érettségire épülő megszerezhető ágazati főszakképesítés az alábbi ágazatokban:

szakmacsoport	ágazat	szakmai érettségi vizsga keretében megszerezhető mellék-szakképesítés		érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés		képzés i idő	évf.	munka- rend
		OKJ szám	megnevezés	OKJ szám	megnevezés			
5. Gépészet	IX. Gépészet	31 521 10	Gyártósori gépész	54 521 03	Gépgyártás- technológiai technikus	<u>4+1 év</u>	<u>9-13</u>	nappali
7. Informatika	XIII. Informatika	52 481 02	Irodai informatikus	54 481 06	Informatikai rendszer- üzemeltető	<u>4+1 év</u>	<u>9-13.</u>	nappali

A gyakorlati képzés biztosításának módja: iskolai tanműhely, tanulószerveződés

A technikumban oktatott ágazatok megnevezése és a gyakorlati képzés biztosításának módja

Ágazat	Gyakorlati képzés
IX. Gépészet (magyar-német két tanítási nyelvű képzés keretében is)	iskolai tanműhely együttműködési megállapodás
XIII. Informatika (magyar-angol két tanítási nyelvű képzés keretében is)	iskolai tanműhely (informatikaterem) együttműködési megállapodás

**Az intézmény
gazdálkodásának módja:**

Részben önállóan gazdálkodó intézmény. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi, számviteli, ügyviteli feladatokat a fenntartó gazdasági szervezeti egysége a Fenntartó székhelyén látja el. Az intézmény az adott időszakra a fenntartó által számára meghatározott költségvetés keretein belül önálló gazdálkodást folytat, de gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó belső szabályozása szerint meghatározott jóváhagyás, pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhat.

Az eljárás során olyan eljárási költség, amely viseléséről rendelkezni kellene, nem keletkezett.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztály

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

☎ 76/795-758, KRID: 326394720 ✉ gulyas.istvan@bacs.gov.hu

Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be. A határozat végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Fenntartó 28-5/2024. iktatószámú beadványában az Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám változása miatt kérte a Bács-kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályától a fenntartásában működő Intézmény (a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 43. § és 44. § szerint: többcélú szakképző intézmény) BK/TH/03480-2/2020. iktatószámú működési engedélyének módosítását.

A Fenntartó kérelméhez csatolta:

- az Intézmény hatályos alapító okiratát,
- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal NSZFH/NSZFH/008967-50/2020. iktatószámú, az Intézmény nyilvántartásba vételéről szóló határozatát,
- a Fenntartó 28-4/2024. iktatószámú, nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy az Intézményben a munkához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, és a feladatok ellátásához szükséges fedezetet a Fenntartó folyamatosan biztosítja,
- az Intézmény székhelyéül szolgáló épület alaprajzát,
- nyilatkozatokat arról, hogy az adott, a működési engedélyben meghatározott szakmák tekintetében tételesen rendelkezésre állnak a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tárgyi feltételek,
- az Intézmény 2024/2025-ös tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás tervezetét,
- az Intézmény 2024. évi költségvetésének kivonatát,
- a Fenntartó valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megkötött együttműködési, valamint módosított együttműködési megállapodások keretszámok, beiskolázási létszámokra vonatkozó mellékleteit.

Az Intézmény hatályos alapító okiratában és a nyilvántartásba vételéről szóló határozatban nem szerepel a felvehető maximális tanulólétszám, így azok módosítására nem volt szükség.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 22.§ (3) bekezdése értelmében: „A szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel, az (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott személy által alapított szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nem állami szakképző intézmény) esetében nyilvántartásba vétel és működési engedély szükséges.”

Az Szkr. 62. § (3) bekezdése szerint: „A működési engedély kiadására a szakképző intézmény székhelye szerinti szakképzési államigazgatási szerv illetékes.”

Az Szkr. 305.§ (2) bekezdés a) pontja alapján: „A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a nem állami szakképző intézmény működésének engedélyezése tekintetében.”

Az Szkr. 62.§ (1) bekezdése előírja, hogy:

„A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell [...]

b) – a szakképzési államigazgatási szerv által meghatározott tartalommal és formában –

ba) azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nem állami szakképző intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, és

bb) a szakképző intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökkel való rendelkezés alátámasztására alkalmas okiratokat.”

A beadványt megvizsgálva megállapítottam, hogy a Fenntartó a kérelmét a fent idézett jogszabálynak megfelelően nyújtotta be. A kérelemhez csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a kérelmezett módosításhoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Hivatal hatásköre az Szkr. 62. § (3) bekezdésén, az Szkr. 305.§ (2) bekezdés a) pontján, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésén alapul.

Döntésemet a fent idézett jogszabályokon túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése, 81.§ (1) bekezdése alapján hoztam.

A határozat elleni bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára, 114. § (1) és 116.§ (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjára, 28-29. §-ára, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és az ez alapján alkalmazandó 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján az eljárás illetékmentes, más eljárási költség pedig az eljárás során nem keletkezett.

Kecskemét, időbélyegző szerint.

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Sipos József
főosztályvezető

A döntésről értesül:

- Fenntartó
- Irattár
- Intézmény
- A Fenntartó székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

A döntés 2024. június 24. napján véglegessé vált.
Kecskemét, időbélyegző szerint.

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából
Gulyás István
hivatali főtanácsos



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.06.20 09:31:49
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Dr. Sipos József



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.09.02 11:17:15
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Gulyás István